

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 187/2535 บริษัท ผลิตภัณฑ์ และ วัตถุ ก่อสร้าง
จำกัด

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8, มาตรา 13

เมื่อโจทก์มิได้กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า ค่ารายปีของที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
สำนักงานขาย และที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นนั้น มีอัตราแตกต่างกัน
อันจะทำให้การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 นำจำนวนที่ดินทั้งหมดมารวม
คิดค่ารายปีในอัตราเดียวกันเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น การที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จำเลยที่ 1 คิดค่ารายปีจากจำนวนที่ดิน ที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูก
สร้างทั้งหมดรวมกัน ในอัตราเดียวกันแล้วประเมินค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี
จึงเป็นการชอบ โหมบายออฟฟิศ มีเพียงแผงสวิตช์ สำหรับควบคุมการทำงานของ
เครื่องจักรผสมคอนกรีตติดตั้งอยู่เท่านั้น แต่การผลิตคอนกรีต ผสมเสร็จเพื่อ
จำหน่ายอันเป็นอุตสาหกรรมของโจทก์ ความสำคัญ อยู่ที่เครื่องจักรผสมคอนกรีต หา
ใช้อยู่ที่แผงสวิตช์ สำหรับควบคุม การทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีตไม่ เมื่อ
เครื่องจักรผสมคอนกรีต อันเป็นส่วนที่มีลักษณะสำคัญเพื่อดำเนินการอุตสาหกรรม
ของโจทก์ มิได้ติดตั้งในโหมบายออฟฟิศ ลำพังแต่แผงสวิตช์ สำหรับควบคุม การ
ทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีตจึงมิใช่ส่วนควบที่สำคัญ มีลักษณะเป็นเครื่องจักร
กลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ โหมบายออฟฟิศ จึงไม่ต้องด้วย
บทบัญญัติมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่จะได้รับลดค่า

รายปีลงเหลือ หนึ่งในสาม ที่วางเครื่องจักรผสมคอนกรีต มีสภาพเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่ เป็นฐานติดตึ๊ง กับพื้นดินโดยมีเครื่องจักรผสมคอนกรีตติดตึ๊ง เป็นส่วนควบอยู่ตอนบนเท่านั้น หากได้มีสภาพเป็นโรงเรือนสำหรับ ให้เครื่องจักรผสมคอนกรีตได้ติดตึ๊งเป็นส่วนควบเข้าด้วยไม่ ทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่เป็นโรงเรือนซึ่งติดตึ๊งส่วนควบที่สำคัญ มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของ โจทก์ ห้องปั้มลมนั้น สภาพของห้องทั้งสี่ด้านและด้านบนทำด้วยแผ่นเหล็กมีรูปลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ครอบเครื่องปั้มลม ไว้มุมฝาทั้งสี่ด้านมีขาเหล็กยึดติดกับพื้นคอนกรีตมีประตูทางเข้า 1 บานภายในห้องมีเครื่องปั้มลมอันเป็นเครื่องจักรกลไก ที่สนับสนุน การทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีตติดตึ๊งอยู่กับพื้นคอนกรีต สภาพ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างสำหรับค้มนั่นเครื่องปั้มลม เท่านั้น หากได้มีสภาพเป็นที่สำหรับอยู่หรือไว้ซึ่งสิ่งของคล้าย โรงเรือนไม่ ถือไม่ได้ว่าเป็นโรงเรือนซึ่งติดตึ๊งส่วนควบที่สำคัญอันมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เพื่อดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ สายพานลำเลียงปูนซีเมนต์มีสภาพเป็นสายพานลำเลียงแขวนอยู่บนคานเหล็กซึ่งมีขาตั้งเป็นเหล็กติดตึ๊ง อยู่กับพื้นคอนกรีตในที่โล่ง ไม่มีฝาหรือหลังคาคลุม จึงมีสภาพเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น หากได้มีสภาพเป็นโรงเรือนซึ่งติดตึ๊งส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็น เครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ไม่ โรงคุมสายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ มีสภาพเป็นโรงขนาดใหญ่มีฝาสองด้านมีหลังคาคลุม เป็นพื้นที่ขนาด 10.30x12 เมตร โครงสร้างเป็นเหล็กติดตึ๊ง กับพื้นคอนกรีตอย่างมั่นคงแข็งแรง มีคานเหล็กพร้อมขาตั้งเหล็กที่ติดตึ๊ง อยู่ กับพื้นคอนกรีตภายในโรงอย่างมั่นคงแข็งแรงเช่นกัน คานเหล็กดังกล่าวใช้เป็นที่ยแขวนสายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ ด้วยรอก ร้อย โซ่ มีมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนล้อในการลำเลียงปูนซีเมนต์บรรจุถุงจากเรือสู่รถยนต์บรรทุกเพื่อนำไปยังถังเก็บ สำหรับใช้ส่งเข้าเครื่องจักรผสมคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จำหน่ายคานรอก โซ่ สายพานลำเลียงและมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมล้อ ดังกล่าวประกอบกันสามารถใช้เป็น

เครื่องมืออำนวยความสะดวก ในการส่งด้วยแรงได้จึงเป็นเครื่องจักรกลไกที่สำคัญ เพื่อใช้ ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์เมื่อโรงคুমสายพานได้ติดตั้ง ส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกจึงถือได้ว่า เป็นโรงเรือนซึ่งติดตั้งส่วนควบที่สำคัญ ที่ลักษณะเป็น เครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ขึ้นใน โรงเรือนนั้น ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 13ต้องลดค่าราย ปีลงเหลือ 1 ใน 3.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและเพิกถอนคำ ชี้ขาดคำร้องขอพิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินตามฟ้องของโจทก์กับให้ จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนประจำปี พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2531 เป็นเงินรวม 95,954.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับ แต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำชี้ขาดของ จำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ที่ได้ แยกเกี่ยวกับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 นำเอาที่ดินจำนวนเนื้อที่ 4,090.99 ตารางเมตร มาคำนวณค่ารายปีของปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 กับ จำนวนเนื้อที่ 3,870.05ตารางเมตร มาคำนวณค่ารายปีของปี พ.ศ. 2531 แล้ว ประเมินค่าภาษีจากโจทก์โดยถือว่าเป็นที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนสำนักงาน ขายทั้งหมด ว่าเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ยอมรับข้อเท็จจริง แล้วว่าที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีเนื้อที่ 4,090.99

ตารางเมตรสำหรับปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 กับมีเนื้อที่ 3,870.05 ตารางเมตร สำหรับปี พ.ศ. 2531 เพียงแต่โจทก์อ้างว่าที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน สำนักงานขายควรมีเนื้อที่เพียง 324.56 ตารางเมตร ที่เหลือนอกนั้นเป็นที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ดังนั้นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวโจทก์ย่อมมีหน้าที่จะต้องชำระค่าภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนสำนักงานขาย และที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นทั้งหมดในอัตรา ร้อยละ 12.5 ต่อปี ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 8 และพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2475 มาตรา 5 และเมื่อโจทก์มิได้กล่าวอ้างในคำฟ้องว่าค่ารายปีของที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน สำนักงานขาย และที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นนั้น มีอัตราแตกต่างกันอันจะทำให้การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 นำจำนวนที่ดินทั้งหมดมารวม คิดค่ารายปีในอัตราเดียวกันเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ จำเลยที่ 1 คิดค่ารายปีจากจำนวนที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูก สร้างทั้งหมดรวมกันในอัตราเดียวกัน แล้วประเมินค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีหาใช่โจทก์มีที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน สำนักงานขายเพียง 324.56 ตารางเมตรโดยไม่มีที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและ สิ่งปลูกสร้างอื่นอีก 3,766.43 ตารางเมตร แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 กลับ คำนวณค่ารายปีจากที่ดินจำนวน 4,090.99 ตารางเมตร อันเป็นเหตุให้ค่ารายปีมาก ผิดความจริง เป็นเหตุให้ค่าภาษีมีจำนวนมากเกินไปกว่าจำนวนที่จะต้องเสียตาม กฎหมายไปด้วย ดังนั้นที่โจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ควรเสียภาษีที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรง เรือนสำนักงานขายเป็นพื้นที่ตามอัตราเฉลี่ยเพียง 324.56 ตารางเมตร รวมกับพื้นที่ ของโรงเรือนสำนักงานขายอีก 56.25 ตารางเมตร แล้วนำไปคำนวณค่ารายปี และคิด ภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนจำนวนภาษีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย ที่ 1 ได้เรียกเก็บไปจากโจทก์นั้นมากกว่าจำนวนดังกล่าวไปเท่าใดต้องถือว่าคิดเกิน

ต้องคืนให้แก่โจทก์เท่ากับโจทก์ได้แย้งไม่ยอมเสียค่าภาษีสำหรับที่ดินที่โจทก์ใช้ต่อ
เนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นของโจทก์ ซึ่งโจทก์มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีตาม
บทกฎหมายที่ได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้นอุทธรณ์ของโจทก์จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ค่ารายปีของที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้างแต่ละรายมีอัตราไม่เท่ากัน การนำจำนวนที่ดินมารวมคิดในอัตราเดียวกัน
จึงไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ที่ดินบางส่วนยังเป็นที่ดินว่างเปล่า โจทก์ไม่ได้ใช้ประโยชน์
จึงไม่ต้องเสียภาษี และที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนซึ่งติดตั้งส่วนควบที่สำคัญมี
ลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ ก็ควรได้รับการ
ลดค่ารายปีลงเหลือเพียงหนึ่งในสามด้วยนั้น เป็นปัญหาที่โจทก์ตั้งขึ้นมาใหม่ในชั้น
อุทธรณ์ มิได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อแรกมีว่าการประเมินภาษี
โรงเรือนสำหรับทรัพย์สินรายการที่ 1 ตามแบบแจ้งรายการเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2528, พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2531 โหมบายออฟฟิศจะต้องลด
ค่ารายปีลงเหลือเพียงหนึ่งในสามก่อนคำนวณภาษีหรือไม่พิจารณาแล้ว พระราช
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 13 บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าของโรงเรือน
ใดติดตั้งส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทำหรือเครื่อง
กำเนิดสินค้าเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรม...ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมิน
ท่านให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสาม..." ดังนี้ เห็นได้ว่าเครื่องจักรกลไก เครื่อง
กระทำหรือเครื่องกำเนิดสินค้าที่ติดตั้งนั้นต้องติดตั้งในโรงเรือน และเป็นส่วนควบอัน
สำคัญจึงจะได้รับประโยชน์ตามมาตรานี้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โหมบายออฟฟิศตาม
ภาพถ่ายหมาย ล.1 แผ่นที่ 103 และหมาย จ.1 แผ่นที่ 29 มีเพียงแผงสวิตช์สำหรับ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีตตามภาพถ่ายหมาย จ.1 แผ่นที่ 33
ถึง 35 และหมาย ล.1 แผ่นที่ 104 ติดตั้งอยู่เท่านั้น แต่การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

เพื่อจำหน่ายอันเป็นอุตสาหกรรมของโจทก์นั้น ความสำคัญอยู่ที่เครื่องจักรผสมคอนกรีต ھاใช้อยู่ที่แผงสวิตช์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีต ไม้ เมื่อเครื่องจักรผสมคอนกรีตอันเป็นส่วนที่มีลักษณะสำคัญเพื่อดำเนินการ อุตสาหกรรมของโจทก์นั้น มิได้ติดตั้งในโมบายออฟฟิศ ลำพังแต่แผงสวิตช์สำหรับ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีตจึงมิใช่ส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็น เครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ ตามความหมายของบท กฎหมายดังกล่าว ดังนั้นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินทรัพย์สิน รายการนี้โดยมิได้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสาม จึงเป็นการถูกต้อง คำชี้ขาดของ จำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ไม้มีเหตุที่โจทก์จะมาฟ้องเรียกเงินคืน โดยอ้างว่าพนักงานเจ้า หน้าที่ของจำเลยที่ 1 เรียกภาษีไว้มากิน คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเกี่ยวกับภาษี โรงเรือนของทรัพย์สินรายการนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง สองฟังขึ้น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อที่ 2 มีว่า ทรัพย์สินตามแบบแจ้งรายการเพื่อเสีย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 รายการที่ 8 และ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2531 รายการที่ 3 ที่วางเครื่องจักรผสมคอนกรีต เป็นโรงเรือนที่ จะต้องลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามก่อนคำนวณภาษีหรือไม่ เห็นว่า ที่วาง เครื่องจักรผสมคอนกรีตตามภาพถ่ายหมาย จ.1 แผ่นที่ 33 ถึง 35 และหมาย ล.1 แผ่นที่ 104 นั้น มีสภาพเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นฐานติดตั้งกับพื้นดินโดยมี เครื่องจักรผสมคอนกรีตติดตั้งเป็นส่วนควบอยู่ตอนบนเท่านั้น ھاได้มีสภาพเป็นโรง เรือนสำหรับให้เครื่องจักรผสมคอนกรีตได้ติดตั้งเป็นส่วนควบเข้าด้วยไม้ ทรัพย์สิน ดังกล่าวจึงไม่เป็นโรงเรือนซึ่งติดตั้งส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไก เพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินค่าภาษีทรัพย์สินรายการนี้โดยมิได้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสาม จึง เป็นการถูกต้องคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง

เกี่ยวกับค่าภาษีทรัพย์สินรายการนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกาอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังขึ้น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อที่ 3 มีว่า ทรัพย์สินรายการที่ 8 ตามแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2531 คือ ห้องปั้มลม เป็นโรงเรือนที่จะต้องลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามก่อนคำนวณภาษีหรือไม่ เห็นว่า ห้องปั้มลมตามภาพถ่ายหมาย จ.1 แผ่นที่ 34 และหมาย ล.1 แผ่นที่ 101 นั้นสภาพของห้องทั้งสี่ด้านและด้านบนทำด้วยแผ่นเหล็กมีรูปลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ครอบเครื่องปั้มลมไว้ มุมฝาทั้งสี่ด้านมีขาเหล็กยึดติดกับพื้นคอนกรีตมีประตูทางเข้า 1 บาน ภายในห้องมีเครื่องปั้มลมอันเป็นเครื่องจักรกลไคที่สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรผสมคอนกรีตติดตั้งอยู่กับพื้นคอนกรีต สภาพดังกล่าวจึงเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างสำหรับคุ้มกันเครื่องปั้มลมเท่านั้นหาได้มีสภาพเป็นที่สำหรับอยู่หรือไว้สิ่งของคล้ายโรงเรือนไม่ถือไม่ได้ว่าเป็นโรงเรือนซึ่งติดตั้งส่วนควบที่สำคัญอันมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไคเพื่อดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ จึงไม่มีข้อพิจารณาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จะต้องลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามก่อนประเมินค่าภาษีตามที่โจทก์อ้าง การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินรายการนี้ไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังขึ้น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อที่ 4 มีว่า ทรัพย์สินรายการที่ 18 ตามแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2531 สายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ เป็นโรงเรือนที่จะต้องลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามก่อนคำนวณภาษีหรือไม่ เห็นว่า สายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ตามภาพถ่ายหมาย ล.1 แผ่นที่ 105 มีสภาพเป็นสายพานลำเลียงแขวนอยู่บนคานเหล็กซึ่งมีขาตั้งเป็นเหล็กติดตั้งอยู่กับพื้นคอนกรีตในที่โล่ง ไม่มีฝาหรือหลังคาคลุม จึงมีสภาพเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้าง หาได้

มีสภาพเป็นโรงเรือนซึ่งติดตั้งส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ไม่ จึงไม่มีข้อพิจารณาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จะต้องลดค่ารายปีของทรัพย์สินรายการนี้ลงเหลือหนึ่งในสามก่อนคำนวณภาษีตามที่โจทก์อ้าง การประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินรายการนี้จึงไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกาอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อสุดท้ายมีว่า ทรัพย์สินรายการที่ 19 ตามแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2531 โรงคুমสายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ เป็นโรงเรือนที่จะต้องลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามก่อนคำนวณภาษีหรือไม่เห็นว่า โรงคুমสายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ตามภาพถ่ายหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 31, 32 และหมายเลข ล.1 แผ่นที่ 106 มีสภาพเป็นโรงขนาดใหญ่มีฝาสองด้าน มีหลังคาคลุม เป็นพื้นที่ขนาด 10.30 x 12 เมตรโครงสร้างเป็นเหล็กติดตั้งกับพื้นคอนกรีตอย่างมั่นคงแข็งแรงมีคานเหล็กพร้อมขาตั้งเหล็กที่ติดตั้งอยู่กับพื้นคอนกรีตภายในโรงอย่างมั่นคงแข็งแรงเช่นกัน คานเหล็กดังกล่าวใช้เป็นที่ยาวนสายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ด้วยรอกร้อยโซ่ มีมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนล้อในการลำเลียงปูนซีเมนต์บรรจุถุงจากเรือสู่รถยนต์บรรทุกเพื่อนำไปยังถังเก็บสำหรับใช้ส่งเข้าเครื่องจักรผสมคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จจำหน่าย คาน รอกโซ่สายพานลำเลียงและมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมล้อดังกล่าวประกอบกับสามารถใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงได้ จึงเป็นเครื่องจักรกลไกที่สำคัญเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ เมื่อโรงคুমสายพานได้ติดตั้งส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นโรงเรือนซึ่งติดตั้งส่วนควบที่สำคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกลไกเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมของโจทก์ขึ้นในโรงเรือนนั้น ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 13

แล้ว ทรัพย์สินรายการนี้จึงเป็นโรงเรือนที่ต้องลดค่ารายปีลงเหลือเพียงหนึ่งในสาม ตามที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น"

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับทรัพย์สินรายการที่ 1 ที่ 8 ตามแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2529 และสำหรับทรัพย์สินรายการที่ 1 ที่ 3 ที่ 8 ที่ 18 ตามแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปีภาษี พ.ศ. 2531 เสียด้วยนอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง.

(สุนพ กิริติยุดติ-ก้าน อันนนานนท์-เพ็ญ เพ็ญนิติ)

แหล่งที่มา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในประเด็นสำคัญอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกหรือกรณีแรกคือ เรื่องที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น โดยมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ หลายรายการอยู่ใกล้เคียงกันหรือในอาณาบริเวณที่ดินเดียวกัน เกี่ยวกับค่ารายปีของโรงเรือนกับสิ่งปลูกสร้างอื่นกับค่ารายปีของที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องนั้น ค่ารายปีควรเท่ากัน

หรือแตกต่างกัน และการนำจำนวนพื้นที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่บริเวณเดียวกันรวมกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนรายการใดรายการหนึ่ง เพียงรายการเดียวแล้วคิดค่ารายปีได้หรือไม่ แนวคิดของศาลฎีกาเห็นว่ากรณีค่ารายปีของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องนั้นอาจแตกต่างกันได้ แต่โจทก์จะต้องกล่าวอ้างในคำฟ้องว่ามีอัตราแตกต่างกัน เมื่อโจทก์ไม่กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้อง ต้องถือว่าการคิดค่ารายปีในอัตราเดียวกันนั้นถูกต้องแล้วปัญหาว่าถ้าหากโจทก์กล่าวอ้างว่าอัตราแตกต่างกันและจำเลยปฏิเสธ ภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้ตกแก่ฝ่ายใด ก็คงเป็นไปตามลักษณะพยานคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 คือภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ ส่วนกรณีนำที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในบริเวณเดียวกันมารวมกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างรายการใดรายการหนึ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่ากระทำได้ แนวคิดของศาลฎีกาดังกล่าวเป็นเรื่องที่นักกฎหมายจะต้องพึงศึกษาและทำความเข้าใจกันเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและตีความกฎหมาย รวมตลอดทั้งการดำเนินคดีด้วยส่วนเจ้าของกิจการที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่อง ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ก็คงต้องทำความเข้าใจกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในประเด็นนี้เช่นกันทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะแจ้งรายการทรัพย์สินให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบตามพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 19 และ 22 รวมตลอดทั้งการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามที่ถูกประเมิน ส่วนประเด็นที่สองหรือกรณีที่สองเป็นเรื่องเหตุที่จะลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 13 ซึ่งมีทรัพย์สินที่พิพาทอยู่หลายรายการโดยฝ่ายโจทก์เห็นว่าทรัพย์สินพิพาทของตนอยู่ในข่ายหรือขอบเขตตามที่มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินระบุไว้ว่าให้ได้รับลดค่ารายปีลงเหลือ 1 ใน 3 เท่านั้น แต่ฝ่ายจำเลยเห็นว่าทรัพย์สินพิพาทของโจทก์ไม่เข้ากรณีที่จะได้รับลดค่ารายปีนั้นทรัพย์สินพิพาทของโจทก์แต่ละรายการล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการผลิต

ปูนซีเมนต์ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาสำหรับผู้ประกอบการเพราะหากเป็นกรณีได้รับลด
ค่ารายปีลงไปถึง 1 ใน 3 แล้ว จะทำให้ภาระภาษีลดลงไปมาก คือเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ศาลฎีกาได้อธิบายความในมาตรา 13 แห่งพระราช
บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2535 ว่าการที่จะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติ
ดังกล่าวนั้นจะต้องปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นเป็นโรงเรือนเสียก่อน และประการต่อไป
ต้องมีเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทำหรือเครื่องกำเนิดสินค้า ติดตั้งอยู่ในโรงเรือนนั้น
กับประการสุดท้ายทรัพย์สินที่ติดตั้งดังกล่าวต้องเป็นส่วนควบอันสำคัญด้วย ดังนั้นจึง
เป็นที่เห็นได้ว่าหากเจ้าของสิ่งปลูกสร้างใด แม้ได้ติดตั้งส่วนควบที่สำคัญลักษณะเป็น
เครื่องจักรกลไก เครื่องกระทำหรือเครื่องกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรม
ขึ้นในสิ่งปลูกสร้างนั้น ย่อมไม่ได้รับประโยชน์ตามบทบัญญัติมาตรานี้ดังที่ศาลฎีกาได้
วินิจฉัยไว้กรณีที่วางเครื่องจักรผสมคอนกรีตห้องปั๊มลม และสายพานลำเลียง
ปูนซีเมนต์ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น และโปรดเปรียบเทียบกับประเด็น
สุดท้ายที่พิพาทกัน คือโรงคั่วสายพานลำเลียงปูนซีเมนต์ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็น
โรงเรือน. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.